رسالة

الفتاوى الجوهرية

فى

العملة الورقية

جمعها الفقير، الى رحمة ربه القدير

الشيخ محيى‌الدين حسن ايانلى

حقوق الطبع محفوظة للناشر

Printed By: Amwaaj Printing Center
Tel: 36582

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواهب، لمن يشاء من عباده الفهم الثاقب، الذى خص بعض عباده، بتوفيقه وارشاده، ومن عليه تسهيل المعضلات، وحل المشكلات، احمده حمدا لا بلوغ لمنتهاه، ولا وصول الى اقصاه، ثم الصلاة والسلام على الرسول الفصيح، ذى المقال النصيح المنـــزل عليه قوله تعالى (فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)، وعلى اله الاصفياء، الاخيار الاتقياء، وعلى صحابته القاده، هداة الامة، للكتاب والسنة، اما بعد، فاعلم انه مما اشكل على كثير من طلبة العلم والعلماء مسائل اربعة تتعلق بالعملة الورقية التى نتعامل بها الى الان، وبقي الاشكال فى قلوبهم برهة من الزمان، فما وجدو لامرهم هذا مخرجا، مع انه الحقهم ضررا وحرجا، ولا اعلم ان احدا من اهل اقليمنا الصومال، قد تعرض له بالسؤال، ولكن كان فيما قضى الله فى الازل وقدر، وظهر فى الوجود وتقرر، ان اخانا المنتبه، الطالب المتفقه، محمد بن عبد الله بن عثمان فض وعائها وختامها واظهرها فى ساحة الوجود بان رفعها على وجه السؤال لشيخنا العلامة المتقن، البحر المتفنن،

المعروف بالمقال الفائق، حسن الكلام على الدقائق، فريد عصره، ونسيج وحده، المتفق على قوة ذهنه، وجودة فهمه بين الموافق والمخالف، والاعداء والاحباء، والفضل ما شهد به الاعداء، الشيخ محيي الدين حسن ايانله فاجاب عنها واجاد، واهدى الى الصواب والسداد، فكان جوابه رسالة لذوى الالباب، من العلماء والطلاب، سميتها باذن من شيخى المؤلف (الفتاوى الجوهرية، فى العملة الورقية) وصارت شجى فى قلوب المعاندين، وقذى فى عيون الحاسدين، بينما كانت قرة عين للمحبين، وللعلماء العاملين، ومرجعا للمستفيدين، ثم اقول للطالب العطشان، للارتواء من ماء العرفان، عليك بهذه الرسالة لانها وان كانت صغيرة الحجم كما هو معروف بالرسائل بطينة المعنى، لان فيها ابحاثا نافعة مشبعة، متعلقة بالمسائل الاربعة، التى قدمنا انها حيرت ابناء الزمان، وذلك لا يوجد ملخصا فى غيرها من المطولات، وقد قيل قديما يوجد من الانهار، ما لايوجد من البحار، واقول اخيرا للحساد، اياكم والحسد، لانه ياكل الحسنات ويحترق به الجسد، ولانه لا يجدى شيا، الا ان يكون عليكم اذى وشينا

واقول فى حقهم ايضا كما قال الله تعالى ((يريدون ليطفئو نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره)) وهذا ما اردت ان اقوله اسئل الله الكريم، رب العرش العظيم، ان يجعل عملنا متقبلا غير مردود، وهو على ما يشاء قدير، وبالاجابة جدير امين

اعد هذه الديباجة وكتبها تلميد المؤلف نور الدين بن حاج عيسى بن عبد الله

ونص صورة السؤال هكذا : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وعلى اله واصحابه الطاهرين، وبعد فهذه اسئلة اشكلت على برهة من الزمان، ولم اجد لها جوابا شافيا فاردت عرضها على العلامة المحقق الفائق على سائر اقرانه شيخنا محيي الدين حسن ايانلى ابقاه الله بالسلامة

س١- هل الثمن الذى نتعامل به كالدولار والشلن الصومالى كالنقدين فى جميع الاحكام؟ فان قلت لا فما وجه قول بعض الفقهاء تجب الزكاة فى هذا الثمن عند كنزه كالنقدين الخ...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد المرسلين والمعلمين، وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فقد بلغتنا رسالة وجهها الينا اخونا الطالب محمد بن عبد الله بن عثمان، وفيها اسئلة اربعة طلب منا اجوبتها، فهاك هذه الاسئلة واجوبتها.

السؤال الاول: هل الثمن الذى نتعامل به كالدولار والشلن الصومالى كالنقدين فى جميع الاحكام، فان قلت لا فما وجه قول بعض الفقهاء تجب الزكاة فى هذا الثمن عند كنـــزه كالنقدين، لان قوام الدنيا ونظام احوال العباد حصلا به كالنقدين.

الجواب:- حكم هذه العملة الورقية التى حدثت فى القرون الاخيرة خصوصا فى القرن الماضى واستمرت حتى صارت هذه الاوراق لا يتعامل فى مشارق الارض ومغاربها الا بهامختلف فيها بين العلماء الذين حدثت فى ازمانهم، بعضهم يقول هى كالنقدين فى جميع الاحكام، وبعضهم يقول اقوالا غير ذلك،

واصوب قول عندى ان يجعل حكمها كحكم الفلوس التى تروج رواج النقدين وحكم هذه الفلوس انها كالعروض بل هى منها فى غالب الاحكام، قال الفقهاء العرض ما سوى النقدين، قال فى المغنى النقد ضد العرض، وقال فى موضع اخر فى اثناء كلام سياتى ان شاء الله تعالى عن الفلوس وغيرها من سائر العروض وقال فى موضع اخر لان الفلوس ليست من النقد وان اوهمت عبارة الشارح وابن المقرئ انها منه اهـ وفى قلائد الخرائد وفرائد الفوائد للفقيه باقشير الحضرمى الشافعي لو غلبت المعاملة بالفلوس او عرض آخر رجعنا اليه عند الاطلاق وفى تقرير القلائد المذكور، قالوا الدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض اهـ وفى عمدة المفتى والمستفتى للفقيه جمال الدين محمد بن عبد الرحمن الاهدل فى اثناء كلام سندكره انشا الله تعالى اذ الفلوس عرض لا نقد اهـ وفى التوشيح على ابن قاسم عند قول ابى شجاع كما سندكره انشاء الله تعالى- وعرض التجارة — ان من العرض الفلوس المضروبة وان راجت رواج النقود اهـ وفسر الفقهاء

(١) ان شاء الله

النقد بالذهب والفضة مضروبا كان او غير مضروب اقول ووجوب الزكاة فى هذه الاوراق الثمنية عند كنـــزها ظاهر عند من يقول انهاكالنقدين فى جميع الاحكام، واما الحاقها بالفلوس فيقتضى ان لا تجب فيها الزكاة لانها تكون حينئذ عرض قنية ولكن الاقرب ان الزكاة تجب فيها وتكون هذه الحالة من غير الغالب يدل على ذلك قول بعض الفقهاء كابن زياد كما سياتى ان شاء الله تعالى ان الفلوس ترقت عن العرض وهى اقرب الى النقود وهذا الترقى موجود ايضا فى هذه الاوراق الثمنية بوجه عام، زد على ذلك ان العلماء اختلفوا ايضا فى الفلوس التى تروج رواج النقدين، وبعضهم جعلها من النقود واثبت لها حكمها نظرا للعرف كما سياتى انشاء الله تعالى فيما ننقله من كلام بعض العلماء فحينئذ الذى ندين الله به ونفتى فيه ان الزكاة واجبة فى هذه العملة الورقية عند كنـــزها لما ذكرناه وللاحتياط ايضا والورع لا يخفى.

السؤال الثانى: هل على الصيارفة الذين يبادلون الدولار بشلن صومالى مثلا زكاة وذلك بجعل حرفتهم تجارة ام لا يجعل الثمن المذكور نقدا لان الشرط دوام الملك و لم يوجد

الجواب:- ذكر الفقهاء ان لا زكاة على صيارفة النقد على الوجه الراجح قال فى المغنى ولو اشترى نقدا بنقد فان لم يكن للتجارة ان قطع الحول وان كان لها كالصيارفة فالاصح انقطاعه ايضا حكى عن ابن سريج انه قال بشر الصيارفة بان لا زكاة عليهم اهـ فى كتاب الانوار ليوسف الاردبيلى فى شروط النقد، الخامس استمرار الملك فلو بادل الذهب بالذهب اوالورق بالورق استأنف ولو كان صيرفيا يقصد به التجارة اهـ وفى حاشية الحاج ابراهيم على الانوار بعد هذا الكلام لان التجارة فى النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما والزكاة الواجبة زكاة عين فغلبت واثر فيها انقطاع الحول بخلاف العروض اهـ وفى حاشية الكمثرى على الانوار لان التجارة فى النقدين نادرة والزكاة الواجبة زكاة العين فاثر فيها انقطاع

الحول واعلم انه انما تسقط المبادلة زكاة العين اما زكاة التجارة فتجب بالشروط الاتية فى بابها اهـ انظر قوله واعلم الخ فيه مخالفة لاول كلامه ولما مر سابقا ويدل على ان الذى يسقط زكاة العين لا زكاة التجارة فتجب حنيئذ الزكاة على الصير في للتجارة تأمل، وقال باقشير الحضرمي الشافعى فى قلائد الخرائد المذكور لا زكاة فى تجارة على صيرفى وهو مشترى النقد بنقد للربح وان لم يتكرر كما قاله ابو مخرمة بل زكاته زكاة عين لا بد من تمام حولها بلا مبادلة اهـ اقول وهذا الحكم المذكور كائن فى النقد الذى هو الذهب والفضة واما الثمن المذكور الذى نحن بصدده فمن يقول انه كالنقد فى جميع الاحكام فيجرى عليه هذا الحكم المذكور ويسقط الزكاة عن صيارفة هذا الثمن على ان الكمثرى يحمل هذا الاسقاط على زكاة العين لاالتجارة كما مر آنفا واما الحاق هذا الثمن بالفلوس وهو الذى يؤدى اليه القياس والنظر فيقتضى ان الزكاة تجب على صيارفة هذا الثمن لانه عرض تجارة ولا يشترط فيه دوام الملك ويدل على ذلك ما فى التوشيح على ابن

قاسم عند قول ابى شجاع – وعروض التجارة – وهى جمع عرض وهو اسم لما قابل النقد ومنه – اى العرض – الفلوس المضروبة وان راجت رواج النقود كما لا ربا فيها كذا فى عمدة الرابح اهـ وهذا هو الذى نميل اليه ونفتى فيه

السؤال الثالث: هل يشترط الحلول والتقابض فى تبادل الاثمان كما يشترط عند بيع الذهب بالفضة ام لا لقول الفقهاء فى باب الربا، يكون فى النقد دون الفلوس وان راجت فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا والى اجل

الجواب

قال فى المغنى وعلة الربا فى الذهب والفضة جنسية الاثمان غالبا كما صححه فى المجموع ويعبر عنها ايضا بجوهرية الاثمان غالبا وهى منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض لا انها قيم الاشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه لان الاوانى والتبر والحلى تجرى فيها الربا كما مر وليست مما يقوم بها واحترز بغالبا عن الفلوس فانه لا ربا فيها كما تقدم اهـ قال فى

التحفة وعلة الربا فى النقد جوهرية الثمن فلا ربا فى الفلوس وان راجت اهـ وفى الفتاوى الفقهية الكبرى فى اثناء كلام ويؤيد ذلك قولهم انما اختص الربا بالذهب والفضة دون الفلوس اهـ وفى عمدة المفتى والمستفتى للفقيه جمال الدين محمد بن عبد الرحمن الاهدل لا ربا فى الفلوس النحاس وان راجت رواج النقود على الصحيح فى الروضة واصلها كسائر العروض اذ الفلوس عرض لا نقد والربا انما يجرى فى النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات، وعلة التحريم غير معقولة بل تحريمه تعبدى كما فى التحفه والنهاية وغيرهما والقول بجريان الربا فىالفلوس مذهب ابى حنيفة ووجه ضعيف لبعض اصحابنا اهـ قال فى النهاية وعلة الربا فيه – اي النقد – جوهرية الثمن فلا ربا فى الفلوس ولو راجت اهـ وفى حاشية الشبراملسى على النهاية قوله جوهرية الثمن اي عزته وشرفه، قوله ولو راجت، اى فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا اهـ وفى حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج قوله بجوهرية الاثمان، اى خالصها واصلها اهـ اقول ان قول الفقهاء لا

يجرى الربا فى الفلوس وان راجت يقتضى ان لا ربا فى هذه الاثمان الورقية من باب اولى، زد على ذلك ان تحريم الربوي تعبدى لايمكن ان يقاس عليه، هذا حكم الحاق هذه الاثمان المذكورة بالفلوس، واما من يقول هى كالنقود فيجرى عليها حكمها ويقول ان الربا يدخل فيها قياسا على النقود وهذا القول بعيد هنا جدا لان القياس يحتاج الى علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه ولا علة فى التعبدى لان تحريم الربوي تعبدى كماذ كره العلماء ومنهم ابن حجر والرملى، وفى النهاية فى اول باب الربا وتحريمه تعبدى وما ابدى له انما يصلح حكمة لا علة اهـــ ومثله فى التحفة، وما ذكره الفقهاء ومنهم صاحبا التحفة والنهاية من ان علة الربا فى الطعام الطعمية وفى النقد جوهرية الاثمان لا يخالف ذلك لانه ليس علة حقيقية بل حكمة كما يدل على ذلك قولهم المذكور، وبين ذلك سليمان الجمل فى حاشيته عند قول صاحب المنهج — انما يحرم الربا فى نقد اي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر بخلاف العروض كفلوس وان راجت وذلك لعلة الثمنية الغالبة ويعبر

عنها ايضا بجوهرية الاثمان غالبا وهى منتفية عن العروض — قال قوله وذلك، اي اختصاص الربا با النقد وهذا لا ينافى كون حرمة الربا من الامور التعبدية وكأن شيخنا كحج فهما ان هذا ينافى ذلك فقالا وما ذكر فهو حكمة لاعلة فيكون قول الشارح لعلة الخ المراد بها الحكمة تأمل اهـ ح ل، قوله لعلة الثمنية الاضافة بيانية والعلة معناها الحكمة فلا ينافى كون حرمة الربا من الامور التعبدية اهـ شيخنا اهـ

السؤال الرابع: اشترى رجل سلعة بثمن مؤجل مقداره خمسأئة شلن صومالى مثلا ثم بطل التعامل — كما وقع — قبل حلول الاجل او بعده هل يقضى الخمسائة قياسا على النقود التى ابطل السلطان التعامل بها وان كان بينهما فرق وهو بقاء القيمة فى النقود دونها ام يغرم قيمتها قبل التلف لان الافة السماوية حدثت فيها وهى فى ذمته افتونا مأجورين

الجواب: قال فى الانوار فى شروط الثمن الرابع القدرة — يعنى القدرة على تسليمه — فلو باع بنقد انقطع عن ايدى الناس

بطل اهـ وفى حاشية الكمثرى بعد هذا الكلام. وفى نسخة بشىء انقطع عن ايد الناس اي عن اختصاصهم بسبب وقفه لما فى التحفة فى باب الوقف من انه يصح وقف الدراهم لتساغ حليا بطل لعدم القدرة على تسليمه شرعا ويؤيد ما قلنا نسخة بشىء تأمل ويجوز ان يقال ان ماانقطع عن ايدى الناس هو النقود التى ابطلها السلطان فيبطل البيع بها لعدم القدرة على تسليمها شرعا، وانمايصح هذا اذا كانت النقود المبطلة غير منتفع بها كنحو قطعة الجلد المضروبة اما النقود التى من نحو الفضة فيصح البيع بها لانها منتفع بها شرعا فيقدر على تسليمها شرعا اهـ اقول اطلاقه النقد على قطعة الجلد ليس المراد منه انه نقد حقيقى شرعي بل شىء يستعملونه ويتلفظون به فى بعض الاوقات على سبيل التوسع والمجاز ويدل على ذلك قول الكمثرى بعد قول الانوار ، والنقد الذهب والفضةللتبر والمضروب والحلى والاوانى لا الفلوس وان راجت رواجهما، قوله لا الفلوس الخ ولا ينا فى هذا ما مر فى الشرط السابع للركن الرابع من عد الفلوس نقدا اذ المقصود بالنقد هناك هو

نقد البلد اعم من ان يكون شرعيا كالنقدين او غيره كالفلوس وهنا المقصود منه الشرعى لا غير فلا منافاة اهـ اقول ما ذكره الانوار فى الشرط السابع للركن الرابع قوله ولوكان فى البلد نقد واحد او نقود وغلب واحد انصرف العقد اليه وان كان فلوسا او مغشوشا او ناقصا او مكسرا الا ان يعين غيره اهـ وفى النهاية فى اثناء كلام وعلم من ذلك ان الفلوس لا تدخل فى النقد الا مجازا وان او همت عبارة الشاح كابن المقرئ انـها منه اهـ وفى حاشية الشبرا ملسي على النهاية قوله وعلم من ذلك، اي من قوله كفلوس تمثيلا للعرض اهـ وفى بغية المسترشدين فى اثناء كلام كما لو قلنا بالمعنى المجازى وهو دخول الفلوس فى مطلق النقد اهـ ثم قال فى الانوار ولو باع مطلقا وحملنا على نقد البلد او بنقد معين حالا او مؤجلا فابطل السلطان ذلك النقد او منع المعاملة به و احدث غيره لم يكن للبائع الا الاول فان اتى المشترى بالثانى لم يلزمه القبول ولو قبل فاستبدال اهـ وفى حاشية الكمثرى قوله فابطل السلطان ذلك النقد،بان قلبه عن تلك الكيفية وقوله او منع

المعاملة به و احدث غيره اي ولم يقلبه عن الكيفية، قوله الا الاول، اذ العقد وارد عليه، قوله فاستبدال، ويجوز الاستبدال اذا كان الثمن غير معين والا قل إهـ اقول اذا اشترى رجل سلعة بثمن مؤجل ثم بطل التعامل بـهذا الثمن سواء بابطال السلطان او بغير ذلك قبل قضائه يفرق بين ان يكون هذا الثمن نقدا او غيره فان كان نقدا فيقضيه للبائع لانه منتفع به ومقدور على تسليمه شرعا وان كان غير ذلك كالاوراق الثمنية وقطعة الجلد المضروبة فلا لانه ليس بمنتفع به ولا مقدور على تسليمه شرعا، ولكن له طريقان فى قضاء الحق الذى عليه احدهما الاستبدال عن الثمن الذى عليه لانه يجوز الاستبدال عن الثمن الثابت فى الذمة خصوصا فى مثل هذه الحالة، وفى المنهاج مع شرح المغنى والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت فى الذمة وان لم يكن نقدا اهـ وفى المغنى عند قول المنهاج فى شروط المبيع الثالث امكان تسليمه — لوباع بنقد يعز وجوده فانه يصح بناء على جواز الاستبدال عن الثمن وهو الاصح ثم عند التسليم ان وجد فذاك وإلا فيستبدل

المعاملة به و احدث غيره اي و لم يقلبه عن الكيفية، قوله الا الاول، اذ العقد وارد عليه، قوله فاستبدال، ويجوز الاستبدال اذا كان الثمن غير معين والا قل إهـ اقول اذا اشترى رجل سلعة بثمن مؤجل ثم بطل التعامل بـهذا الثمن سواء بابطال السلطان او بغير ذلك قبل قضائه يفرق بين ان يكون هذا الثمن نقدا او غيره فان كان نقدا فيقضيه للبائع لانه منتفع به ومقدور على تسليمه شرعا وان كان غير ذلك كالاوراق الثمنية وقطعة الجلد المضروبة فلا لانه ليس بمنتفع به ولا مقدور على تسليمه شرعا، ولكن له طريقان فى قضاء الحق الذى عليه احدهما الاستبدال عن الثمن الذى عليه لانه يجوز الاستبدال عن الثمن الثابت فى الذمة خصوصا فى مثل هذه الحالة، وفى المنهاج مع شرح المغنى والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت فى الذمة وان لم يكن نقدا اهـ وفى المغنى عند قول المنهاج فى شروط المبيع الثالث امكان تسليمه — لوباع بنقد يعز وجوده فانه يصح بناء على جواز الاستبدال عن الثمن وهو الاصح ثم عند التسليم ان وجد فذاك وإن لا فيستبدل

اهـــ وثانيهما انه يقضى قيمته حين كان مستعملا وكانت له قيمة غير تافهة ويعتبر ذلك فى اقرب وقت ممكن كما يؤخذ مما سننقله ان شاء الله تعالى قريبا من حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج، وبغية المسترشدين، هذا حكم المسئلة عموما واذا رجعنا الى هذه المسئلة التى سئلنا عنها خصوصا فان الخمسائة شلن صومالي لم يبطل التعامل بـــها لانـــها فى ضمن الالف وايضا الناس يستعملونـــها ويتبايعون بـــها فى مقديشوا واقليم بنادر ضمنيا وفى الاقاليم الاخرى بنفسها مفردة فحينئذ اذا كان هذا الرجل المشترى الذى عليه خمسائة شلن صومالى فى مقديشوا وحواليها يقضى الالف للبائع ويعتاض منه نصفه بشىء اخر واذا كان فى غيرها من الاقاليم الاخرى يقضى الخمسائة لانـــها مستعملة فى هذه الاقاليم، ويتفرع عن هذه المسئلة مسائل تقع بين حين واخر وهى اذا كان لأحد على شخص خمسائة شلن صومالى او الف او اكثر سواء كانت هذه الاثمان دينا من جهة البيع والشراء او قرضا او مهرا ثم نقصت هذه الاثمان حتى صارت فى بعض الاحيان كالمعدوم او

التالف ماذا يفعل هذا المرء هل يقبل هذه الاثمان لانـــها هى التى وقع عليها العقد ام لا لانـــها نقصت او صارت كالتالف جواب هذه المسئلة ان يقال يقبل هذه الاثمان ما لم تصل قيمتها الى حد التلف وان نقصت جدا وقد سالنى بعض الناس فى وقت قريب عن رجل نكح امراة قبل عشرين سنة على خمسائة شلن صومالى وطلبت منه الان مهرها فقال لها ليس لك على مهر لان مهرك كان خمسائة شلن صومالى وقد سقطت وخرجت من السوق فافتيته بان الخمسائة الان كالمعدوم والتالف وان كانت موجودة فيرجع الى قيمتها فى اقرب وقت حين كان لها قيمة تذكر ويمكن ان يرجع الى البدل وهو هنا مهر المثل اذا تراضيا بذلك، قال فى بغية المسترشدين مسئلة ش اشترى بفلوس ثم قبل قبضها زاد السلطان فى حسابـــها او نقص لم يلزمه الا عدد الفلوس المعقود عليها ولا عبرة بما حدث بل وان نقصت قيمتها الى الغاية ما لم تصر الى حد لا تعد عرفا انـــها من تلك الفلوس التى كان يتعامل بـــها فلا يجب قبولها حينئذ ولو فقدت

الفلوس فقيمتها يوم الطلب ان كان لها قيمة حينئذ ايضا والا فقبله والقول قول الغارم حيث لا بينة او تعارضتا وكا لبيع نحو القرض اهـ قال الشيخ سليمان الجمل فى حاشيته على شرح المنهج عند قول صاحب المنهج - ويرد المقترض لمثلي مثلا لانه اقرب الى الحق — قوله ويرد مثلا، اي حيث لااستبدال ولو نقدا ابطل السلطان المعاملة به فشمل ما عمت به البلوى فى زماننا فى الديار المصرية من اقراض الفلوس الجدد ثم ابطالها واخراج غيرها وان لم تكن نقدا فحيث كان لذلك قيمة اي غير تافهة رد مثله والا رد قيمته باعتباراقرب وقت الى وقت المطالبة له فيه قيمة اهـ ح ل مع زيادة لشرح م ر اهـ الى هنا انتهت اجوبة الاسئلة الاربعة ونذكر بعض أقوال العلماء المختلفة فى هذه العملة الورقية فى حاشية عبد الحميد على التحفة بعد قول الشارح مع المتن — ولا بيع حبتى نحو الحنطة او الزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال — ما نصه. يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما احدثته سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور

مخصوصة الجارية فى المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بـــها ويصير المملوك منها او بـــها عرض تجارة بجب زكاته عند تمام الحول والنصاب. وحاصل الجواب ان الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بـــها ولا يصير المملوك منها او بـــها عرض تجارة فلا زكاة فيه فان من شروط المعقود عليه ثمنا او مثمنا ان يكون فيه فى حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بـــها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا فى حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فان الانتفاع بـــها فى المعاملات انما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم او مسح منها رقم لم يعامل بـــها ولا تقابل بمال، نعم يجوز اخذ المال فى مقابلة رفع اليد عنها اخذا مما قدمته عن ع ش فى باب الحج فى قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من انه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما فى التزول عن الوظائف اهـــ اقول وهذا القول لايعتمد ولا يعرج عليه فى هذه الازمنة والتى قبلها لان قائله قال هذا القول حين احدثت هذه الورقات الثمنية وعلل بانها

كانت لاتقابل بمال عرفا ولكن صارت هذه الاوراق منذ زمن بعيد مستعملة ومقابلة بمال عرفا اى فى متعارف الناس واجمع على التعامل بـــها فى البيع والشراء وغير ذلك المسلمون فى مشارق الارض ومغاربـــها خاصتهم وعامتهم والاجماع حجة قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذى والضياء عن ابن عمر مرفوعا ((ان الله لا يجمع امتى على ضلالة ابدا وان يدا الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذ شذ فى النار)) ولفظ الضياء هذه الامة. ورواه عبد حميد وابن ماجه عن انس مرفوعا ان امتى لا تجتمع على ضلالة فاذا رايتم الاختلاف فعليكم بالسواد الاعظم ورواه الحاكم مرفوعا بلفظ لا يجمع الله هذه الامة على الضلالة ويد الله مع الجماعة وروى هذا الحديث الامام احمد والطبرانى وابن ابى خيثمة وابن ابى عاصم وابو نعيم بالفاظ مختلفة فى روايات متفرقة، وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله اسانيد كثيرةوشواهد عديدة فى المرفوع وغيره كما ذكره العجلونى فى كشف الخفاء اهـــ

والصواب القول الاخر الذى لا محيد عنه وهو انه يصح التعامل بـــها وتجب الزكاة فيها.

وليس فى الدنيا الان ذهب ولا فضة يستعملان على وجه العملة. فى الانوار السنية على الدرر البهية فائدة، الاوراق المنقوشة بصور مخصوصةوبخواتم معلومة الجارية بين بعض اهل البلدان فى المعاملات كالنقود الثمنية وتسمى عندهم بالنوط قداختلف نظر العلماء فيها المرتب عليه اختلافهم فى الفتوى وقد الف شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى رسالة فيها، نقل فيها اقوالهم المصححة وفتاويهم المنقحة سماها بالقول المنقح المضبوط فى صحة التعامل ووجوب الزكاة فى الورق المنوط، فانظرها ان شئت وبالله التوفيق اهـــ اقول لم نر هذه الرسالة التى الفها الشيخ ابو بكر ابن محمد شطا صاحب فتح المعين ولا نعلم اهى موجودة الان ام مفقودة ولو وجدنا هذه الرسالة لاستفدنا منها وفى فتاوىالشيخ سالم ابن سعيد باغيثان الحضرمى الشافعى المسمى بفتح الاله المنان ما نصه سئل رحمه الله تعالى عن زكاة العملة المعروف هل تزكى من نوعها انواطا

ونحاسا وهى ليست ذهبا ولا فضة وما حكم من اشترى انواطا ببعضها مع الزيادة كما يعمل به فى تبديل العملة فتباع المائة بالتسعين، فاجاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ان العلماء الذين حدثت فى وقتهم هذه الاوراق المتعامل بـــها الان اختلفوفيها فمنهم من نظر الى ماتضمنته من النقود المتعامل بـــها وجعلها من قبيل الديون ومنهم العلامة السيد احمد بك الحسينى والعلامة عبد الله بن سميط والسيد العلامة ابو بكر ابن محمد شطا والعلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير وغيرهم ومنهم من نظر الى اعيانـــها وجعلها كالفلوس المضروبة فتجب زكاة ما تضمنته تلك الاوراق من النقود زكاة عين عند الاولين لانـــها من قبيل الديون والدين تجب فيه الزكاة وأستانس بعضهم لما قاله الأولون بما في صحيح مسلم وشرحه للإمام النووي رحمه الله حيث قال في الصحيح :(عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نـــهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى

يستوفى قال فخطب مروان الناس فنـــهى عن بيعها إهـــ قال في الشرح الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها لإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد إختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته وكانو ايتبايعونـــها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهو عن ذلك إهـــ ومن ذلك تعرف أن المقصود من تلك الأوراق ما تضمنته ودلت عليه من النقد لا ذاتـــها فمن عنده منها شيء ومضى عليه حول وهو نصاب وجب عليه

زكاته لأنـــها من قبيل الدين والدين تجب فيه الزكاة وإذا بيعت هذه الأوراق بمثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع نقد بنقد في الذمة فتجري فيه شروط الربا فإن إتفقا فى الجنس كفضة بفضة أشترط فى صحة العقد الحلول والتقابض والتماثل وإن إختلفا فى الجنس كفضة وذهب أشترط الأولان فقط وإن فقد شرط من هذه الشروط لم يصح العقد والمراد بالتقابض هنا هو قبض مادلت عليه من الذهب والفضة لانفس الأوراق فلايجوز بيع بعضها ببعض ولابيعها بذهب ولافضة ولويدا بيد لعدم قبض مادلت عليه المقصود بالبيع لانفس الأوراق لانَها ليست متمولة ولامنفعة فى داتِها أصلا إنما هي سند بذهب أوفضة فهو المبيع لاهي ولذا لم يختلف الأولون فى أن المبيع فى بيع الصكاك الدى ذكرناه من صحيح الامام مسلم وشرحه إنما هو الرزق المكتوب فيها لانفس الصكاك التى هي الأوراق لانَها إنما هي سند بالرزق المكتوب فيها ويجوز إخراج زكاتـــهامنها لماذكرنا ولأنه إذا أجاز بعضهم إخراج الفلوس فى زكاة النقدين والتجارة وأفتى به البلقيني وقال إنه الذى

أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى قال والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل قال العلامة إبن زياد ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لاسيما إذا راجت الفلوس وكثرت رغبة الناس فيها وقد سبق البلقيني فىذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه (باب العرض فى الزكاة) وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن إئتونى بعرض ثياب خميص أولبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ا هـ قال شارحه إبن حجر (باب العرض) أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ماعدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسئلة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل ا هـ ثم قال ابن زياد ولاشك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لانَها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى انَها من النقد اهـ وصرح ابن حجر فى فتاواه بأن الفلوس إذا راجت رواج النقود ثبت لها

حكمها نظرا للعرف مع انها لايطلق عليها نقد حقيقة ولامجازا اهـ فهذه الأوراق مثل الفلوس فى جواز إخراجها عن زكاة النقدين وغيره لانها رائجة بل هذه الأوراق أولى من الفلوس لأن المعاملة الان فى أكثر بلدان العالم لاتقع إلابـها هى والنقود لاتعرف أصلا اهـ أقول قوله وصريح كلام المحلي أنـها من النقد ليس كذلك بل هو موهم كما ذكره شراح المنهاج وأجابوا عن ذلك الإيهام إرجع إلى النهاية والمغنى وحاشية القليوبى وقد سبق بعض ذلك فيما نقلناه عن المغنى والنهاية ومرادهما بالشارح المحلى ' وقوله وصرح ابن حجر فى فتاواه بأن الفلوس الخ نقلنا عنه مايخالف ذلك عن تحقته وفتاويه إرجع إليه. هذا اخر ماأردنا نقله وبالله التوفيق والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على أشرف المرسلين وأكرم الأولين والأخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين.

(المجيب الفقير إلى رحمة ربه محيى الدين حسن أيانلى)

فرغت من جمعها ٣/٢/٢٠٠٥ م – المقابل ١٤٢٥/١٢/٢٦هـ